

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1975/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเทียนเฮง
การ นิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศ
ไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (7), มาตรา 169, มาตรา 172, มาตรา 420, มาตรา 448

โจทก์เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้างให้จำเลย โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือสินจ้างในผลงานก่อสร้างจากจำเลยถือว่าโจทก์เป็นผู้ค้าฟองเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือสินจ้างในกิจการนั้น จึงต้องใช้สิทธิฟ้องร้องในอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)

ในกรณีมีมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับราคางานรายการก่อสร้างตามดัชนีราคาสินค้าที่สูงขึ้นโดยให้คำนวณ ณ วันที่มีการส่งมอบงานเป็นเกณฑ์เงินเพิ่มปรับราคางานรายการก่อสร้างจึงมิใช่ค่าตอบแทนที่มีข้อผูกพันกันตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่โจทก์กับจำเลยตกลงทำกันไว้แต่เดิม หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือสินจ้างที่เพิ่มขึ้นจากผลงานที่โจทก์พึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรี การฟ้องเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานจึงเสมือนฟ้องเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือสินจ้างจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในบังคับอายุความ 2 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)

จำเลยมีหนังสือไปถึงสำนักงานประมาณขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินเพิ่มค่างานสำหรับงานงวดสุดท้ายให้โจทก์หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือที่จำเลยติดต่อหารือไปยังสำนักงานประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ไม่

ปรากฏว่าจำเลยยอมจะชำระเงินเพิ่มค่างานให้ตามหนังสือนั้นและจำเลยมิได้มีหนังสือดังกล่าวไปถึงโจทก์ จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้อันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง

โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินเพิ่มค่างานนับแต่วันที่โจทก์ส่งมอบงานเป็นต้นไป แม้การหน่วงเหนี่ยวไม่ชำระเงินเพิ่มค่างานอาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายอันเกิดจากการหน่วงเหนี่ยวไม่ยอมชำระเงินเพิ่มค่างาน โจทก์ก็อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 2 ได้ทันทีอายุความต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่โจทก์ส่งมอบงานเป็นต้นไป หาใช่ตราบไต่ที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระเงินเพิ่มตราบนั้นการละเมิดยังคงมีอยู่ต่อเนื่องกันตลอดไปไม่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เมื่อเกิน 1 ปีแล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันประพฤติผิดสัญญาและข้อตกลงการจ้างกับข้อตกลงในการจ่ายเงินเพิ่มตามสัญญาปรับราคา ร่วมกันใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหน่วงเหนี่ยวและไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์และบริษัทประสพผล จำกัด การกระทำของจำเลยทั้งสอง ทำให้โจทก์และบริษัทประสพผล จำกัด ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินค่าปรับราคาและค่าเสียหายให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยเนื่องจากจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับราคาให้โจทก์และโจทก์ไม่เคย

ทวงถามค่าปรับราคาจากจำเลย จำเลยไม่ใช่ฝ่ายผิดนัด จำเลยไม่เคยห่วงงเหงเหี่ยว
การจ่ายเงินค่าปรับราคาขายนี้ ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์และจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับ
ผิดเป็นส่วนตัว ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นพ่อค้าผู้รับเหมา
ก่อสร้างมีสิทธิเรียกร้องค่าปรับราคาหรือสินจ้างตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2524 แต่
โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 เกิน 2 ปีและโจทก์ฟ้องให้จำเลย 2 รับ
ผิดเป็นส่วนตัวในมูลละเมิดโดยโจทก์ทราบการกระทำละเมิดและผู้กระทำละเมิด
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2526 แต่นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 เกิน 1
ปีขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันสืบพยานโจทก์ว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบ
พยาน ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยและวินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความแล้วไม่จำ
ต้องพิจารณาประเด็นที่เหลือต่อไป พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่สำหรับ
จำเลยที่ 1 นั้นที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินเพิ่มตาม
มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างหรือสินจ้างตามสัญญาจ้างเหมาทำการ
ก่อสร้างท้ายฟ้อง เห็นว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยจ่ายเงินเพิ่มก็เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากโจทก์ทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับจำเลยแล้วมีมติคณะ
รัฐมนตรีให้ปรับราคางานรายการก่อสร้างตามดัชนีราคาสินค้าที่สูงขึ้นโดยให้
คำนวณ ณ วันที่มีการส่งมอบงานเป็นเกณฑ์ ดังนั้นเงินเพิ่มปรับราคางานรายการ

ก่อสร้างจึงมิใช่เป็นค่าตอบแทนที่มีข้อผูกพันกันตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่
โจทก์กับจำเลยตกลงทำกันไว้แต่เดิม หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือสินจ้างที่
เพิ่มขึ้นจากผลงานที่โจทก์พึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรี การฟ้องเรียกร้องเงินเพิ่ม
ค่างานจึงเสมือนฟ้องเรียกร้องเอาค่าจ้างหรือสินจ้างจากผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในบังคับอายุ
ความ 2 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165 (7) ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า
ศาลล่างหยิบยกอายุความตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 165 (7) ขึ้นมาวินิจฉัยตัดฟ้องของโจทก์เป็นการไม่ชอบ นั้นสำหรับปัญหานี้
จำเลยให้การต่อสู้คดีว่า โจทก์เป็นพ่อค้ารับเหมาก่อสร้างจะต้องฟ้องเรียกร้องเอาค่า
ปรับราคาภายใน 2 ปีนับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับราคาคือวันที่ 23
มีนาคม 2524 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2527 เกิน 2 ปีคดีโจทก์ขาดอายุความเห็นว่าข้อเท็จจริงจากคำคู่
ความฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้รับจ้างเหมาทำการก่อสร้างให้จำเลย โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้อง
เอาค่าจ้างหรือสินจ้างในผลงานก่อสร้างจากจำเลย ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ค้าฟ้องเรียก
ร้องเอาค่าจ้างหรือสินจ้างในกิจการนั้น จึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องในอายุความ 2 ปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 165 (7) ข้อตัดฟ้องของจำเลยมีอยู่แล้ว
ตามคำให้การ ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น และเนื่องจากปรากฏจากคำฟ้องของ
โจทก์ว่าโจทก์ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2524 โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินเพิ่มได้ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้
ปรับราค่างานรายการก่อสร้างตามดัชนีราคาที่สูงขึ้น ส่วนเงินเพิ่มค่างานเป็น
จำนวนเงินเท่าไรให้คำนวณณ วันที่มีการส่งมอบงานเป็นเกณฑ์จึงต้องถือว่า โจทก์มี
สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงินเพิ่มค่างาน นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2524
เป็นต้นไปโจทก์เพิ่งมาฟ้องเรียกร้องเอาเงินจำนวนนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 เกิน
2 ปีคดีโจทก์ย่อมขาดอายุความที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือลงวันที่ 29
กันยายน 2525 และลงวันที่ 21 มีนาคม 2526 ถึงสำนักงานประมาณขอให้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินเพิ่มค่างานสำหรับงานงวดสุดท้ายให้โจทก์ ปรากฏตามหนังสือของสำนักงบประมาณตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 5 ซึ่งต้องถือเป็นปริยายว่าจำเลยที่ 1 ยอมรับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2526 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ นั้นแม้ข้อเท็จจริงฟังได้ตามฎีกาของโจทก์เห็นว่าเป็นเพียงจำเลยที่ 1 มีหนังสือติดต่อหารือไปยังสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยอมชำระเงินเพิ่มค่างานให้ตามหนังสือนั้นและข้อที่สำคัญจำเลยที่ 1 มิได้มีหนังสือดังกล่าวไปถึงโจทก์จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้ อันเป็นเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด

สำหรับในส่วนเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ที่โจทก์ฎีกาว่าเมื่อโจทก์ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วจำเลยที่ 2 ได้หนองเหนียวการชำระค่าจ้างให้โจทก์ ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ต่อเนื่องกันตลอดมานั้น เห็นว่าได้วินิจฉัยมาแล้วว่าโจทก์รู้อยู่แล้วว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายจำเลยชำระเงินเพิ่มค่างานนับตั้งแต่วันที่โจทก์ส่งมอบงานเป็นต้นไป ดังนี้ แม้การหนองเหนียวไม่ชำระเงินเพิ่มค่างานอาจเป็นการละเมิดต่อโจทก์คดีโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายอันเกิดจากการหนองเหนียวไม่ยอมชำระเงินเพิ่มค่างาน โจทก์ก็อาจบังคับสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลยที่ 2 ได้ทันที อายุความก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่โจทก์ส่งมอบงานคือวันที่ 23 มีนาคม 2524 เป็นต้นไปหาใช้ตราใบใดที่โจทก์ยังไม่ได้รับชำระเงินเพิ่ม ตราบนั้นการละเมิดยังคงมีอยู่ต่อเนื่องกันตลอดไปไม่โจทก์มายื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 เกิน 1 ปีแล้วคดีโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>